



ANALISTA
RENATO DE PRETTO
DIREITO TRIBUTÁRIO
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: obrigação tributária (art. 113/138 ctn)

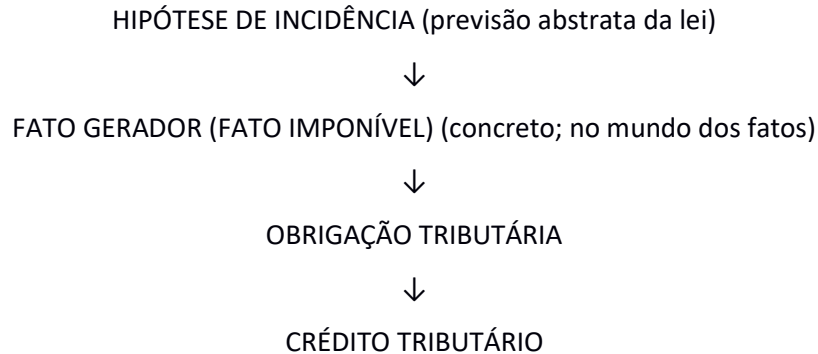
1. Cronologia da obrigação tributária:
2. Espécies (art. 113, ctn):
3. Hipótese de incidência ou fato gerador em abstrato (arts. 114/118, ctn)
4. Sujeito ativo da obrigação tributária ou capacidade tributária ativa (arts. 119/120, ctn)
5. Sujeito passivo da obrigação tributária ou capacidade tributária passiva (arts. 121/138, Ctn)
6. Princípio da inoponibilidade das convenções particulares ao fisco
7. Solidariedade tributária (arts. 124/125, Ctn)
8. Domicílio tributário

Tema: RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

1. Responsabilidade tributária (arts. 128/138, Ctn)
2. Responsabilidade por sucessão (arts. 129/133, Ctn)
3. Responsabilidade legal ou de terceiros (arts. 134/135, Ctn)
4. Responsabilidade tributária (sujeição passiva indireta):
5. Responsabilidade por infração (arts. 136/138, Ctn)

TEMA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (art. 113/138 CTN)

(i) Cronologia da obrigação tributária:



*veja que a obrigação tributária se dissocia, temporalmente, do crédito tributário

* Nascimento da obrigação tributária: quando se espelha no mundo dos fenômenos naturais a hipótese de incidência tributária (subsunção);

(ii) Espécies/objeto (art. 113, CTN):

- Art. 113, CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

- **Principal** (patrimonialidade – “obrigação de dar”) – § 1º;

▪ Sujeita-se à lei (art. 97, inciso III, primeira parte, do CTN).

- **Acessória:**

▪ Art. 113, CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.

-Obs. note a possibilidade da conversão da obrigação acessória em principal pelo simples fato de não cumprir com aquela;

- Há **POSSIBILIDADE** de existir obrigação acessória sem obrigação principal: ex. comerciante que vende mercadoria com isenção tributária (não existe obrigação principal, já que há dispensa do pagamento na isenção); continua obrigado a emitir a nota fiscal (obrigação acessória)

- Fazer ou não fazer

ex. fazer: emissão de nota fiscal; tolerar fiscalização

ex. não fazer: obrigação do comerciante em não retirar os livros do estabelecimento comercial

- Veja que obrigação acessória acaba sendo tudo que não o pagamento

- Não se submete ao princípio da legalidade tributária (art. 96 do CTN) – veja que basta legislação tributária no termo genérico do art. 96 (mais amplo que lei)

* Obrigação Acessória (instrumentalidade – deveres formais ou instrumentais em prol da arrecadação e da fiscalização tributária):

a) art. 111, III, CTN (dispensa da obrigação acessória exige *interpretação literal*)*;

b) *conversão* em principal se inobservada (art. 113, § 3º, CTN); ex. descumprimento de uma obrigação acessória gera multa

c) *cisão* (*autonomia* da obrigação tributária acessória frente à principal – ex. comerciante vendendo mercadoria: comerciante goza de isenção ou imunidade, não precisando recolher tributo sobre a venda –obrigação principal-, mas continua com a obrigação de emitir a nota fiscal).

Art. 111, CTN. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA ou FATO GERADOR EM ABSTRATO (arts. 114/118, CTN)

(i) **Conceito:** descrição legal do fato que, acontecido no mundo fenomênico, dará nascimento à obrigação tributária;

FATO GERADOR

Art. 114, CTN. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 115, CTN. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

-obs. legislação aplicável é mais ampla que lei (art. 96 do CTN)

(ii) Relevância à distinção de tributos (art. 4º, CTN – parcialmente derogado quanto aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais) (*);

Art. 4º, CTN. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

- ***obs.** Veja que o art. 4º deve ser aplicado com o art. 5º (a consideração do art. 4º somente se aplica para: impostos, taxas e contribuição ode melhoria, não sendo recepcionado para as espécies a seguir); empréstimos compulsórios e contribuições especiais são tributos qualificados pela destinação

(2025/IBFC/TJ-PE/Analista Judiciário – Judiciária) Assinale a alternativa correta.

A) É vedada a tributação sobre rendimentos oriundos de atividades criminosas, tendo em vista que o tributo não possui finalidade sancionatória.

B) Tributo é mera reparação patrimonial ao Estado, possuindo caráter indenizatório, diante dos dispêndios financeiros para a manutenção das funções que lhe cabem.

C) A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, bem como a destinação legal do produto da sua arrecadação. No entanto, no caso dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais, a destinação legal do produto da arrecadação é juridicamente relevante, visto que é o fundamento para o exercício da competência tributária.

D) A contribuição destinada ao FGTS possui natureza tributária, pois o produto de sua arrecadação é direcionado ao erário, sendo classificado como receita pública.

Bloco 2

- Aspecto temporal:

- art. 116, CTN: norma supletiva (“disposição de lei em contrário”);
- art. 116, I (situação de fato) e II (situação jurídica) (*);

Art. 116, CTN. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de **situação de fato**, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se da **situação jurídica**, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. (vide, como exemplo, ITBI -art. 156, II da CF – transferência de bens imóveis ocorre com o registro: situação jurídica)

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

- obs. O p.u traz norma, não autoaplicável, de antielisão fiscal

- **Elisão** fiscal: planejamento tributário; meio lícito

- **Evasão** fiscal: sonegação fiscal; meio ilícito

- **Elusão** fiscal (elisão ineficaz): abuso no planejamento tributário; abuso de direito; concorrência desleal

- ADI 2446: declarou a constitucionalidade do p.u do art. 116 do CTN

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio, que votara em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 1.4.2022 a 8.4.2022.

- Negócio jurídico condicional (art. 117, CTN):

Art. 117, CTN. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

I - sendo **suspensiva** a condição, desde o momento de seu implemento; (ex. doação de imóvel quando o filho se casar; ITCMD incide apenas após o casamento)

II - sendo **resolutória** a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. (ex. doação de imóvel revogada em caso do divórcio do filho; o ITCMD incide desde o casamento)

SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ou CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA (arts. 119/120, CTN)

(i) **Conceito**: pessoa que detém o direito subjetivo de cobrar o tributo ou a multa tributária.

- Trata-se do credor do tributo e/ou da multa tributária.

- capacidade tributária ativa

- Art. 119, CTN. Sujeito ativo da obrigação é a **pessoa jurídica de direito público**, titular da competência para exigir o seu cumprimento.

-obs. veja que se distingue de competência tributária: capacidade para criar o tributo (somente os entes federados possuem e é indelegável)

- Delegação da capacidade tributária pode ocorrer

(2023/Quadrix/CREF - 3ª Região (SC) - Analista Jurídico) Com relação às obrigações tributárias, julgue o item.

O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.

(X) Certo

() Errado

SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ou CAPACIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA (arts. 121/138, CTN)

(i) Conceito: pessoa que ostenta o dever jurídico de efetuar o pagamento do tributo ou da multa tributária. Trata-se do devedor do tributo e/ou da multa tributária. (PF ou PJ, inclusive pública, sendo esta direito público ou privado)

- Capacidade tributária passiva

(ii) Classificação do sujeito passivo da obrigação tributária principal (art. 121, p.ú., CTN):

a- Direto ou contribuinte: realiza o fato imponible (auferiu renda – contribuinte do IRPF)

b- Indireto ou responsável. (não realiza o fato imponible – é imposição legal -: ex. retenção do IRPF do salário do empregado pela empresa)

Art. 121, CTN. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Bloco 3

(CESPE / CEBRASPE - 2018 / STJ / Analista Judiciário - Área Judiciária) Julgue o item que se segue, a respeito das disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

O contribuinte é o sujeito passivo da obrigação principal, enquanto o responsável é o sujeito passivo da obrigação acessória.

() Certo (x) Errado

Art. 122, CTN. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto

(2025/IBFC/TJ-PE/Analista Judiciário – Judiciária) Analise as afirmativas abaixo, à luz do Código Tributário Nacional (CTN).

I. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. No entanto, multa tributária não é tributo, mas sanção administrativa.

II. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Pode-se, portanto, afirmar que as obrigações

acessórias são classificadas como “de fazer” ou “deixar de fazer”, sendo regidas pelo princípio jurídico de que o acessório segue o principal (*accessio cedit principal*).

III. A autoridade administrativa em nenhuma hipótese poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos que estejam relacionados à ocorrência do fato gerador do tributo.

IV. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Estão corretas as afirmativas:

A) I e IV apenas

B) II e III apenas

C) I e II apenas

D) I, III e IV apenas

PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS CONVENÇÕES PARTICULARES AO FISCO

Art. 123, CTN. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

obs. a título de paralelismo: as obrigações contratuais no direito civil, em regra, somente obrigam os contratantes

*Princípio da inoponibilidade das convenções particulares (art. 123 do CTN) e responsabilidade contratual do locatário por dívidas tributárias sobre o imóvel:

- 1. Não se pode imputar ao locatário a condição de sujeito passivo direto do IPTU ou das taxas de limpeza e conservação de logradouros públicos, pois "contribuinte do imposto", preceitua o art. 34 do CTN, "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título", sendo certo que esse último (possuidor a qualquer título) volta-se apenas para as situações em que há *posse ad usucapionem*, e não para o caso de posse indireta exercida pelo locatário. Nem mesmo o contrato de locação, no qual é atribuída ao locatário a responsabilidade pela quitação dos tributos inerentes ao imóvel, tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, consoante dispõe o art. 123 do CTN. (STJ, REsp 757.897/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 220).

- **Súmula nº 614, STJ.** O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.

(FCC - 2019 / TRF - 3ª REGIÃO / Analista Judiciário - Área Judiciária) A relação jurídica tributária tem como sujeito ativo o Estado-fiscal e, como sujeito passivo, o contribuinte ou o responsável, dispondo o Código Tributário Nacional que

A) não é considerado contribuinte, mas, simplesmente, responsável o sujeito passivo que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.

B) o sujeito ativo competente para criar o tributo pode, através de lei, atribuir as funções de arrecadar ou de fiscalizar tributos a outra pessoa jurídica de direito público.

C) o sujeito ativo da relação jurídica tributária tem o dever de exercer a competência que lhe foi atribuída, dispondo a Constituição Federal que o seu não-exercício autoriza que outro ente federado exerça tal competência tributária.

D) o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto, prestações essas que não se confundem com o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária.

E) as convenções entre particulares podem ser utilizadas para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias, inclusive para alterar a responsabilidade pelo pagamento de tributos, podendo ser opostas à Fazenda Pública sem necessidade de autorização de lei.

SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA (arts. 124/125, CTN)

(i) Solidariedade tributária (só passiva) - espécies:

- Natural (“interesse comum” – art. 124, I); ou

- Legal (art. 124, II, CTN). Exemplos: arts. 30, VI, 42 e 48, Lei nº 8.212/91.

- repito: solidária tributária somente existe na forma passiva (para o devedor)

- Art. 124, CTN. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

- ex. inciso I. dois proprietários de um mesmo imóvel; deve-se o IPTU; município pode cobrar de qualquer um ou até de ambos ao mesmo tempo

- ex. inciso II: 30, VI, 42 e 48, Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;

Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que se encontrarem em mora, por mais de 30 (trinta) dias, no recolhimento das contribuições previstas nesta Lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art. 1º e às sanções dos arts. 4º e 7º do Decreto-lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968.

Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.

- ex. contrata-se empreiteira para construção de uma casa; empreiteiro é responsável pelo recolhimento da contribuição de seguridade social derivada da construção; se não pagar, o proprietário será solidariamente (solidariedade legal) responsável pela dívida tributária e sem benefício de ordem

(ii) benefício de ordem ou direito de excussão?

R- Incabível.

(iii) Efeitos da solidariedade (art. 125, CTN)

- Art. 125 CTN. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita **aos demais**;

II - a isenção ou remissão de crédito **exonera todos** os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica **aos demais**.

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO

(i) regra: eleição pelo sujeito passivo;

(ii) Exceção: § 2º - eleição com o objetivo de dificultar ou impossibilitar a arrecadação e a fiscalização tributária.

Art. 127, CTN. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. (obs. posição doutrinária: antes de ser adotada pelo fisco, a medida deve viabilizar o devido processo legal)

Bloco 4

Tema: RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (ARTS. 128/138, CTN)

Art. 121, CTN. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

- I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

(i) Sujeito passivo indireto ou responsável (responsabilidade colateral):

- Sujeição à legalidade (arts. 97, III e 128, CTN): somente a lei pode instituir esse sujeito passivo
- Art. 128, CTN. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

(ii) Espécies:

RESPONSABILIDADE (SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA)

(1) Por transferência (débito alheio – “fato novo”) – responsabilidade derivada ou de 2º grau: (espólio respondendo por IRPF de pessoa falecida)

- por sucessão (arts. 129/133, CTN);
- por responsabilidade legal ou de terceiros (arts. 134/135, CTN);
- por infrações (arts. 136/138, CTN);

(2) Por substituição (débito próprio – “lei”) – responsabilidade originária ou de 1º grau:

- Regressiva/antecedente/para trás (diferimento/**postergação** no pagamento do tributo); (ex. montadora de veículos adquire diversas peças para sua montagem; incidem diversos tributos nessas peças e montagens; contudo, somente serão cobrados no momento da saída do veículo já montado dessa montadora, cobrado os tributos que ficaram para trás)
- Progressiva/subsequente/para frente (**antecipação** no pagamento do tributo) – art. 150, § 7º, CF. (ex. produtora de refrigerantes vende para a distribuidora, esta vende para o mercado e este para o consumidor final; a produtora de refrigerante antecipa o pagamento do tributo ICMS da venda para o consumidor final)

CF Art. 150, § 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido

(CESPE / CEBRASPE - 2018 / STJ / Analista Judiciário - Área Judiciária) À luz da jurisprudência majoritária e atual dos tribunais superiores e da doutrina acerca dos princípios constitucionais tributários, do indébito tributário, do crédito tributário e do poder de tributar, julgue o item seguinte.

O instituto denominado substituição para frente se refere à antecipação do pagamento de uma obrigação tributária por um substituto localizado na cadeia econômica em posição anterior à do contribuinte.

(x) Certo () Errado

CF Art. 156-A. § 3º Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

- A reforma tributária apresentou uma modalidade expressa de responsabilidade tributária
- Busca abranger as plataformas de marketplace

RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO (arts. 129/133, CTN)

(1) Fato gerador anterior à sucessão:

- Obs. lançamento constitui o crédito tributário
- Não importa a data do lançamento
- Art. 129, CTN. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.

(2) adquirentes de bens imóveis (art. 130) (*);

- Exceções para a responsabilidade por sucessão imobiliária:

- a) constar do título a prova da quitação dos tributos
- b) alienação de imóvel em hasta pública (sub-rogação ocorre no preço da arrematação)

-Art. 130, CTN. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

(3) sucessores de pessoa física (art. 131) (*)

- Responsabilidade pessoal

- Art. 131, CTN. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitante, pelos tributos relativos aos bens (*móveis*) adquiridos ou remidos; (ex. pessoa compra carro usado; não verificou se o IPVA foi pago até a data da venda; o adquirente tem responsabilidade pelo IPVA anterior a compra; paralelo com a obrigação ex re; vide julgado abaixo)

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo *de cujus* até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo *de cujus* até data da abertura da sucessão.

- IPVA e responsabilidade tributária do adquirente:

Como decidiu o STJ, “por força do art. 131, I, do CTN, o adquirente do veículo se torna responsável pelo pagamento dos débitos de IPVA, sendo desinfluyente o exercício em que ocorreu o fato gerador” (REsp 1306407/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016).

(4) sucessão de pessoa jurídica ou sucessão empresarial (art. 132) (*);

- Art. 132, CTN. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

- ex. empresa passa por transformação; era S.A e passou para limitada; as dívidas tributárias antes da transformação permanecem

(5) sucessão comercial ou trespasse (art. 133, CTN) (*)

– Responsabilidade integral ou subsidiária (**6 meses**):

a) integral do adquirente: se quem alienou não voltar a exercer nenhuma atividade comercial dentro do prazo de 6 meses

b) subsidiária do adquirente em relação ao alienante: se o alienante voltar a exercer atividade comercial dentro de 6 meses

- Art. 133, CTN. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

§ 1º O disposto no **caput** deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:

I – em processo de falência;

II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o adquirente for:

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.

Bloco 5

- Abrangência das multas tributárias moratória e punitiva:

Súmula nº 554, STJ. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

RESPONSABILIDADE LEGAL OU DE TERCEIROS (arts. 134/135, CTN)

(i) Responsabilidade de terceiros – art. 134

- Requisitos: vide *caput*;

- Abrange apenas a multa moratória (p.ú.)- atenção nesse p.u, pois diferencia do exposto acima na súmula 554 do STJ

-Art. 134, CTN. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

- Caso de **subsidiariedade** e não de solidariedade no art. 134, *caput*, do CTN (atenção para a distinção se o examinador pedir letra de lei –solidariedade- ou jurisprudência/técnica –subsidiariedade):

“Flagrante ausência de tecnicidade legislativa se verifica no artigo 134, do CTN, em que se indica hipótese de responsabilidade solidária ‘nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte’, uma vez cediço que o instituto da solidariedade não se coaduna com o benefício de ordem ou de excussão. Em verdade, o aludido preceito normativo cuida de responsabilidade subsidiária” (STJ, EREsp nº 446.955).

(ii) Responsabilidade dos sócios: pessoal (art. 135, CTN) (*):

-resp. subjetiva dos dirigentes – requisitos cumulativos:

a) poder de decisão (poder de gestão dentro da empresa)

+

b) fraude (excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos)

- **Não** há essa responsabilidade dos sócios com poder de gestão no **mero** inadimplemento tributário da empresa: S. 430, STJ (*);

- **Dissolução irregular**: presunção de fraude e consequente responsabilização do sócio (qualificado) com poder de gestão S. 435, STJ (*);

- Art. 135, CTN. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (atenção para esse inciso: necessidade dos requisitos da responsabilidade subjetiva exposta acima)

- Súmula nº 430, STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

- Súmula 435, STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu *domicílio fiscal*, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA):

por transferência (débito alheio – “fato novo”):

- por sucessão (arts. 129/133, CTN);
- por responsabilidade legal ou de terceiros (arts. 134/135, CTN);
- por infrações (arts. 136/138, CTN);

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO (arts. 136/138, CTN)

(i) Responsabilidade objetiva na esfera tributária - art. 136, CTN

≠ responsabilidade na esfera penal (responsabilidade subjetiva);

- Art. 136, CTN. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

(ii) Interpretação mais favorável ao acusado (art. 112, CTN);

- Art. 112, CTN. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

(iii) Responsabilidade pessoal do agente (art. 137, CTN) (*);

- Art. 137, CTN. A responsabilidade é **pessoal** ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

- a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
- b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
- c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas.

(iv) denúncia espontânea da infração ou “confissão espontânea” ou “autodenúncia” (art. 138, CTN):

-Veja a necessidade de ausência de qualquer procedimento fiscalizatório

- Necessita existir o pagamento (parcelamento não caracteriza denúncia espontânea)
- Art. 138, CTN. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do **pagamento** do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera **espontânea** a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

- **Termo final:** art. 196, CTN (documentação do início do procedimento fiscal);

- **Multas moratórias e de ofício** são excluídas;

- **Não se configura nos casos de simples confissão e parcelamento:**

- Súmula nº 208, TFR “(A simples confissão da dívida, acompanhada do seu pedido de parcelamento, não configura denúncia espontânea”);

- art. 155-A, § 1º, CTN: § 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas

- STJ na sistemática dos “recursos repetitivos”: “O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de débito tributário” (REsp. 1.102.577/DF, DJ de 18/5/2009).

(FCC - 2019 / TRF - 4ª REGIÃO / Analista Judiciário - Área Judiciária) No capítulo que trata de responsabilidade tributária, o Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que

A) a pessoa jurídica de direito privado que resultar de cisão, fusão ou incorporação de outra é responsável apenas pelos tributos devidos após a data do ato, sendo que os débitos anteriores ao ato são de responsabilidade integral das pessoas jurídicas cindidas, fundidas ou incorporadas, e seus respectivos sócios, titulares, controladores e gestores.

B) a responsabilidade dos sucessores ocorre quando pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, adquire, em leilão judicial, fundo de comércio ou estabelecimento, comercial, industrial ou profissional, em processo de falência, e continua a exploração da respectiva atividade.

C) em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de um ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.

D) a responsabilidade relativa às infrações à legislação tributária é excluída na hipótese de denúncia espontânea, desde que acompanhada de recolhimento, ou de parcelamento, do valor integral do tributo, acrescido dos juros de mora e multa moratória devidos.

E) em regra, o crédito tributário não pode ser exigido de terceiro, que não seja o contribuinte ou o responsável, mas admite tal cobrança, com caráter solidário e sem benefício de ordem, em relação aos pais e avós pelos tributos devidos por seus filhos e netos menores e em relação aos sócios, pelos tributos devidos pela sociedade simples ou empresarial.